SPI - Secretaria de Primeira Instância

COMUNICADO CONJUNTO N.º 2326/2019
Processo n° 2019/173483

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça **COMUNICAM** aos senhores Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais e dos Distribuidores da Primeira Instância, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias, aos Advogados e ao público em geral que em **03/12/2019** terá início o funcionamento das 1ª e 2ª Varas Regionais Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária, nos termos das Resoluções n° 824/2019 e n° 825/2019.

COMUNICAM também que em virtude da instalação das referidas Varas deverão ser observadas as orientações abaixo.

I. Da Competência Territorial

1) As 1ª e 2ª Varas Regionais Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ compreenderão a competência territorial das seguintes Comarcas:

Comarcas	
Arujá	Mauá
Barueri	Mogi das Cruzes
Carapicuíba	Osasco
Cotia	Poá
Diadema	Ribeirão Pires
Embu das Artes	Rio Grande da Serra
Embu-Guaçu	Santa Isabel
Ferraz de Vasconcelos	Santana do Parnaíba
Guararema	Santo André
Guarulhos	São Bernardo do Campo
Itapecerica da Serra	São Caetano do Sul
Itapevi	Suzano
Itaquaquecetuba	Taboão da Serra
Jandira	Vargem Grande Paulista
Mairiporã	

II. Do Peticionamento Eletrônico

1) As petições iniciais destinadas às Varas Regionais Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ sujeitar-se-ão ao peticionamento eletrônico obrigatório, nos termos da Resolução n° 551/2011, e tramitarão no formato digital.

2). Para realização do peticionamento eletrônico inicial no Portal e-SAJ, deverão ser selecionados:

a) **Foro:** "Foro Especializado da 1ª RAJ";
b) **Competência**: uma das competências abaixo, conforme o caso:
b.1) "161 – Empresarial e de Conflitos Relacionados";
b.2) "21 – Falência e Recuperação Judicial/Extrajud";
b.3) "69 – Crimes Falimentares"

3) Para as competências "161 – Empresarial e de Conflitos Relacionados" e "21 – Falência e Recuperação Judicial/Extrajud" a distribuição será automática. No sistema de peticionamento eletrônico de iniciais serão disponibilizados os seguintes campos obrigatórios: tipo de distribuição (sorteio e dependência), processo referência (dependência) e fundamento legal.

a.1) No tipo de distribuição por "sorteio" o sistema realizará a distribuição livre entre as Varas competentes;
a.2) No tipo de distribuição por "dependência" será obrigatória a indicação do processo referência e do fundamento legal da dependência. O sistema realizará a distribuição para a Vara onde tramita o processo de referência.

4) Para a competência "69 – Crimes Falimentares" a distribuição não será, por ora, automática, razão pela qual os campos obrigatórios tipo de distribuição, processo referência e fundamento legal não serão disponibilizados.

5) Nas distribuições por dependência, em todas as competências, deverá constar na petição inicial requerimento nesse sentido com expressa indicação do número do processo que em tese a justifica.

III. Dos Plantões Ordinário e Especial

A competência para apreciar os pedidos realizados em Plantões Ordinário e Especial será de cada Sede de Circunscrição das Comarcas que compõem a 1ª RAJ.

IV. Do cumprimento dos mandados e cartas precatórias

1) Nos casos de justiça paga, o recolhimento da diligência deverá obedecer ao Comunicado CG 362/2017.

2) As precatórias emitidas por quaisquer das Unidades Judiciais da Capital do Estado de São Paulo, aquelas que compõem as 2ª, 3ª, 4ª. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª RAJs ou por unidade judicial de outro Estado e que devam ser cumpridas em uma das Comarcas pertencente à 1ª RAJ, atinentes às matérias tratadas no artigo 2º da Resolução nº 824/2019, devem ser às Comarcas diretamente encaminhadas.

COMUNICAM ainda que não haverá redistribuição dos processos arquivados, daqueles suspensos e dos em andamento nas Varas das Comarcas da 1ª Região Administrativa Judiciária abrangidas na competência das presentes Varas Regionais.

COMUNICAM finalmente que as 1ª e 2ª Varas Regionais Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ funcionarão no Fórum João Mendes Júnior – Endereço: Praça Dr. João Mendes, s/n - Liberdade, São Paulo - SP, 01501-000.

(Republicado por determinação)